

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1857/2531

นายสม ศรีมอยา

โจทก์

บริษัทไฟโมซ่า เคมีคัลอินดัสตรี จำกัด

จำเลย

บริษัทไฟโมซ่า เคมีคัลอินดัสตรี จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 55

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งแล้ว คดีมีมูลที่จะอุทธรณ์และสามารถชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 13,500 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับโดยอ้างว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 55,56)

คำสั่ง

จำเลยวางเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาคือศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 กรณีต้องงดการบังคับคดีตามมาตรา 231 วรรคสาม จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลย

จำเลยวางเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 กรณีต้องงดการบังคับคดีตามมาตรา 231 วรรคสาม จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลย

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มาโนช เพียรสนอง-สินवल คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>